

刑法
No.367

共通問題 R7-11

(配点: 2)

月 日

月 日

放火及び失火の罪に関するアからオまでの各記述を検討した場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。

ア. 甲は、自己所有の家屋に一人で居住していたが、同家屋に掛けた火災保険の保険金をだまし取ろうと考え、同家屋に放火して全焼させ、公共の危険を生じさせた。この場合、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。

イ. 甲は、自己所有の無人倉庫に放火しようと考え、同倉庫に置かれた新聞紙に火をつけたが、同新聞紙が燃えたにとどまり、同倉庫は焼損しなかった。この場合、甲に自己所有非現住建造物等放火罪の未遂罪が成立する。

ウ. 甲は、A所有の自動車に放火しようと考え、同放火に使用するガソリンとライターを持って同車に近づいたが、甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受けたため、同車に放火するに至らなかった。この場合、甲に放火予備罪が成立する。

エ. 甲は、自己所有の無人倉庫を失火により焼損し、それによって公共の危険を生じさせた。この場合、甲に失火罪が成立する。

オ. 甲は、Aが居住するA所有の家屋に放火しようと考え、同家屋近くの消火栓から放水できないように同消火栓を損壊したが、放火するに至らなかった。この場合、甲に消火妨害罪が成立する。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

(参照条文) 刑法 (改)

第112条 第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。

第113条 第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第114条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

第115条 第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。

第116条 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。

2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

No367	放火及び失火の罪		正答率
共通R7-11	正 解	2	66%

ア 正しい

109条1項及び110条1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による（115条）。また、109条1項における非現住・非現住性は、犯人以外の者が住居にしておらず、かつ、犯人以外の者が現在しない場合をいう。本記述では、甲が自己所有の家屋に「保険」を「付し」ており、甲は一人で居住していたのだから、犯人以外の者が住居にしていない。したがって、甲に他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。

イ 誤っている

現住建造物等放火罪（108条）及び他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）の未遂は、罰する（112条）。自己所有非現住建造物等放火罪（109条2項）に該当する行為について、未遂罪は成立しない。

ウ 誤っている

放火予備が処罰されるのは、現住建造物等放火罪（108条）又は他人所有非現住建造物等放火罪（109条1項）の罪を犯す目的で行った場合に限られる（113条）。甲が放火しようとしたのはA所有の自動車であるから、建造物等以外放火罪（110条1項）を犯す目的をもって予備行為をしている。したがって、放火予備罪は成立しない。

エ 正しい

失火により、自己所有非現住建造物等（109条2項）又は建造物等以外（110条）を焼損し、よって公共の危険を生じさせたときは失火罪が成立する（116条2項）。本記述において甲が焼損したのは、自己所有の無人倉庫であるから、自己所有非現住建造物（109条2項）に当たる。したがって、甲に失火罪が成立する。

オ 誤っている

火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する（114条）。本罪の成立には「火災の際」という要件を満たすことが要求されることから、将来の火災を見越して消火活動を妨害するために消火用の物を損壊しても本罪は成立しない。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。